

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1107/2536

นาย ศักดิ์ ใต้อรุณ
กา บุญชิกิ ไกชา ออนเวิร์ด กาชียามา หรือ
กาชียามา กาบุญชิกิ

โจทก์

จำเลย

ไกชา

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 17

การที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า แจ้งให้โจทก์ทราบเป็นหนังสือว่าไม่อาจ
รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้โจทก์ได้เนื่องจากเครื่องหมายการค้าคำว่า
"JUNIORGAULTIER" ที่โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียน เหมือนหรือเกือบเหมือนกับ
เครื่องหมายการค้าคำว่า "JeanPaulGAULTIER" และคำว่า "J.P.GAULTIER" ซึ่ง
จำเลยนำมายื่นคำขอจดทะเบียนไว้ กรณีจึงถือได้ว่ามีข้อโต้แย้งสิทธิของโจทก์แล้วว่า
โจทก์หรือจำเลยมีสิทธิที่จะได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของตน
โจทก์จึงมีอำนาจที่จะเสนอคดีของตนต่อศาลได้ ตามพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 17 ประกอบด้วย ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 55

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด จดทะเบียนณ ประเทศญี่ปุ่น ได้แต่งตั้งให้นายโรจน์วิทย์ เปเรร่า หรือนายธเนศ เปเรร่า เป็นตัวแทนในการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า Jean Paul GAULTIER โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า JUNIOR GAULTIER อ่านว่า "จูเนียร์ กุลเทียร์" ตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 184438 ได้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2531 ต่อมาวันที่ 6 พฤศจิกายน 2532 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้มีหนังสือแจ้งให้โจทก์ทราบว่า ไม่อาจจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ได้เนื่องจากเห็นว่า เหมือนหรือเกือบเหมือนกับเครื่องหมายการค้าคำว่า Jean Paul GAULTIER ตามคำขอเลขที่ 175248 และคำว่า J.P. GAULTIER ตามคำขอเลขที่ 175251 ของจำเลย เครื่องหมายการค้าของโจทก์ไม่เหมือนหรือเกือบเหมือนเครื่องหมายการค้าของจำเลยมีลักษณะแตกต่างกันอย่างชัดเจน ขอให้ศาลพิพากษาว่าเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 184438 คำว่า JUNIOR GAULTIER ของโจทก์ไม่เหมือนหรือเกือบเหมือนเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 175248 คำว่า Jean Paul GAULTIER และคำขอเลขที่ 175251 คำว่า J.P. GAULTIER ของจำเลย ให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ต่อไป

ศาลชั้นต้นพิจารณาคำฟ้องของโจทก์แล้วมีคำสั่งว่า พิเคราะห์แล้วไม่ปรากฏว่า จำเลยโต้แย้งสิทธิของโจทก์ และคำขอท้ายฟ้องไม่ได้ขอให้บังคับจำเลยดำเนินการอย่างไร จึงไม่รับคำฟ้องคืนค่าขึ้นศาลให้โจทก์ทั้งหมด

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับ ให้ศาลชั้นต้นรับฟ้องโจทก์แล้วดำเนินการสอบสวนพิจารณาต่อไป ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลให้ศาลชั้นต้นรวมสั่งเมื่อมีคำพิพากษา

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้จำเลยฎีกาว่า จำเลยยังไม่ได้โต้แย้งสิทธิของโจทก์ และตามคำขอท้ายฟ้องของโจทก์ มิได้ขอให้โจทก์ปฏิบัติหรือขอให้บังคับจำเลย ดำเนินการอย่างไร โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลย เห็นว่า ตามคำฟ้องโจทก์ประกอบ หนังสือของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอกสารหมายเลข 3 ท้ายฟ้องได้ความว่า เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2531 โจทก์ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า JUNIOR GAULTIER อ่านว่า จูเนียร์ กุลเทียร์ ตามคำขอเลขที่ 184438 ต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า กรมทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2532 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า แจ้งให้โจทก์ทราบเป็นหนังสือว่า ไม่อาจรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์ได้เนื่องจาก เครื่องหมายการค้าของโจทก์ เหมือนหรือเกือบเหมือนกับเครื่องหมายการค้า คำว่า Jean Paul GAULTIER และเครื่องหมายการค้า คำว่า J.P. GAULTIER ซึ่งจำเลย นำมายื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ตามคำขอเลขที่ 175248 และคำขอ เลขที่ 175251 ให้ทำความตกลงกันเองหรือนำคดีไปสู่ศาล เพื่อให้ทราบว่าผู้ใดมีสิทธิ ในเครื่องหมายการค้าดีกว่ากันและแจ้งผลให้นายทะเบียนทราบภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ลงในหนังสือมิฉะนั้น จะพิจารณาจดทะเบียนคำขอของผู้ที่ยื่นก่อน และ จำหน่ายคำขอของผู้ที่ยื่นภายหลังโจทก์ไม่เห็นด้วยกับหนังสือของนายทะเบียน เครื่องหมายการค้า จึงฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ขอจดทะเบียน ไม่เหมือนหรือเกือบเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ขอจดทะเบียน ขอให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอ ของโจทก์ต่อไปกรณีตามคำฟ้องของโจทก์จึงต้องด้วยมาตรา 17 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ซึ่งบัญญัติว่า "ถ้ามีบุคคลหลายคนต่างคน ต่างอ้างว่าเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอันเดียวกันหรือเกือบเหมือนกัน ใช้สำหรับ สินค้าเดียวหรือชนิดเดียวกันและต่างคนต่างร้องขอจดทะเบียนเป็นเจ้าของ

เครื่องหมายการค้านั้น ๑ท่านให้นายทะเบียนมีหนังสือลงทะเบียนไปรษณีย์บอกไปยัง บรรดาผู้ขอจดทะเบียนทุกคนว่าขอซ้ำกัน ให้ตกลงกันเอง หรือนำคดีไปสู่ศาล"ศาล ฎีกาเห็นว่ากรณีที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ไม่ดำเนินการจดทะเบียนให้โจทก์ก็ เนื่องจากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเห็นว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ได้ยื่น คำขอจดทะเบียนเหมือนหรือเกือบเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ได้มีการ ยื่นคำขอจดทะเบียนไว้กรณีจึงถือได้ว่ามีข้อโต้แย้งสิทธิของโจทก์แล้วว่า โจทก์หรือ จำเลยมีสิทธิที่จะได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของตน โจทก์จึงมี อำนาจที่จะเสนอคดีของตนต่อศาลได้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 17 วรรคแรก ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่1460/2530 ระหว่าง นายปรีชา กุมุทพงษ์พานิช โจทก์ นายจินไวฮัง จำเลย คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ชอบแล้วฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ปรีชา เฉลิมวณิชย์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-มงคล สระฐาน)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ